

第四十二条 本办法应用中的具体问题,分别由省林业厅、省水产局负责解释。

第四十三条 本办法自公布之日起施行。

1982年7月20日公布的《辽宁省野生动物资源保护条例》同时废止。

辽宁省实施《中华人民共和国农村土地承包法》办法

2005年1月28日辽宁省第十届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过
根据2010年7月30日辽宁省第十一届人民代表大会常务委员会第十八次会议《关于修改部分地方性法规的决定》修正

第一条 为了贯彻实施《中华人民共和国农村土地承包法》(以下简称《土地承包法》),依据有关法律法规,结合我省实际,制定本办法。

第二条 省、市、县(含县级市、区,下同)农业、林业等行政主管部门分别依照各自职责,负责本行政区域内农村土地承包及承包合同管理。

乡(镇)人民政府负责本行政区域内的农村土地承包及承包合同管理。

第三条 《土地承包法》实施前已经预留的机动地,超过本集体经济组织耕地总面积百分之五的,应当将超过部分的土地分包给按照规定统一组织承包时具有土地承包经营权的农户;已经流转的应当收回,短期内难以收回的,发包方应当将其超过部分的流转收益分配给按照规定统一组织承包时具有土地承包经营权的农户,待土地收回后再分包给上述农户。

第四条 下列土地应当用于承包给新增人口或者用于《土地承包法》第二十七条规定个别调

整承包地的特殊情形:

- (一)集体经济组织依法预留的机动地;
- (二)通过依法开垦等方式增加的;
- (三)承包方依法、自愿交回的;
- (四)发包方依法收回的。

前款所列土地在未用于承包给新增人口或者个别调整承包地之前,应当通过招标、公开协商等方式承包,承包期不得超过三年。

第五条 本办法第四条所列土地用于承包给新增人口或者个别调整承包的承包方案,应当经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表同意。

第六条 符合下列条件的农业户口人员,属于具有土地承包经营权的新增人口:

- (一)本集体经济组织农户的新生儿;
- (二)与本集体经济组织成员结婚且户口迁入本村的;
- (三)本集体经济组织成员依法收养且户口

已经迁入本村的子女;

(四)符合国家移民政策到本村落户的;

(五)其他将户口迁移至本村居住,能够承担相应义务和交纳公共积累,经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表同意,接纳为本集体经济组织成员的。

第七条 以家庭承包方式取得承包地的农户,按照下列程序取得土地承包经营权证或者林权证:

(一)发包方自签订全部承包合同之日起5日内将承包合同报乡(镇)人民政府;

(二)乡(镇)人民政府自收到承包合同之日起15日内登记完毕,报县农业或者林业行政主管部门;

(三)县农业或者林业行政主管部门自收到登记材料之日起20日内审核完毕,报县人民政府;

(四)县人民政府自收到审核材料之日起20日内颁发土地承包经营权证或者林权证。

承包方家庭成员分户并分别签订承包合同的,依照前款规定办理土地承包经营权证或者林权证变更手续。

第八条 有下列情形之一的,由县人民政府收回土地承包经营权证或者林权证:

(一)承包方全家迁入设区的市,转为非农业户口后将耕地和草地交回发包方的;

(二)承包方确属自愿放弃全部土地的;

(三)承包的土地全部被依法征收、征用、占用的;

(四)法律、行政法规规定的其他情形。

承包方无正当理由拒绝交回土地承包经营权证或者林权证的,由发证机关公告作废。

第九条 鼓励有稳定非农职业或者有稳定收入来源的承包方在承包期内依法流转其家庭承包取得的土地承包经营权。

承包方转让其家庭承包经营权的,应当经发包方同意。发包方自收到转让合同之日起30日内签署意见,同意流转的,应当加盖公章。以转包、出租、互换或者其他方式流转的,流转当事人应当自流转合同签订之日起30日内,报发包方备案。

第十条 家庭承包的土地承包经营权以转让、互换方式流转,当事人要求登记的,应当向县农业或者林业等行政主管部门提出申请,经其签署审核意见后,由县人民政府予以登记。未经登记,不得对抗善意第三人。

申请登记,应当提交下列材料:

(一)登记申请书;

(二)土地承包合同和转让或者互换合同;

(三)土地承包经营权证或者林权证。

第十一条 以其他方式承包农村土地的,发包方应当拟订承包方案,并向全体村民公示。公示时间不得少于15日。集体经济组织成员要求听证的,发包方应当组织听证。

承包方案应当包括承包土地的名称、坐落、面积、用途、承包方式、承包主体范围、承包期限、起止日期、双方权利义务、违约责任、支付方式以及其他应当注明的事项。

第十二条 发包方将以其他方式承包的农村土地发包给本集体经济组织以外的单位或者个人承包的,应当事先经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表同意,并报乡(镇)人民政府批准。乡(镇)人民

政府应当自收到申请之日起 20 日内作出是否批准的决定。

第十三条 以其他方式承包的农村土地,其土地承包经营权在承包期内以转让、出租、入股、抵押或者其他方式进行流转的,流转前,应当按照下列程序办理土地承包经营权证或者林权证:

(一)填写土地承包经营权证或者林权证申请书,报承包地所在乡(镇)人民政府;

(二)乡(镇)人民政府自收到申请之日起 30 日内签署意见,报县农业或者林业行政主管部门;

(三)县农业、林业行政主管部门自收到签署意见之日起 30 日内提出审核意见,报县人民政府;

(四)县人民政府自收到审核意见之日起 10 日内颁发土地承包经营权证或者林权证。

第十四条 承包方用于承包地的土壤改良、灌溉等农业基础设施投入,在依法流转、自愿交回或者由发包方依法收回时,有权获得相应补偿。

补偿金额由双方协商或者委托具有认证资格的评估机构评估。

第十五条 承包方或者第三方可以委托土地流转中介服务机构办理土地承包经营权流转事项。

承包方或者第三方要求发包方在农村土地承包经营权流转过程中提供协助的,发包方应当提供协助。

第十六条 县级以上农业、林业等行政主管部门和乡(镇)人民政府应当根据需要在农村土地承包经营权流转信息库,及时公布流转供求信息,提供流转合同业务指导和服务。

第十七条 土地承包经营权证或者林权证损毁、遗失的,县人民政府应当根据承包方的申请和

发包方出具的证明及时换发或者补发。换发或者补发,除收取证书工本费外,不得收取其他费用。

任何单位、组织和个人无权扣留或者擅自更改土地承包经营权证或者林权证。

第十八条 县级以上农业、林业等行政主管部门对土地承包和承包合同管理依法实施监督检查时,有权要求被检查单位或者个人提供有关土地承包的文件或者资料。被检查单位或者个人对有关土地承包情况,应当如实说明,不得干预和阻挠农业、林业等行政主管部门及其工作人员依法行使职权。

第十九条 国家征收或者征用已承包的土地,发包方和承包方应当予以支持,并有权要求征地主管部门对征地补偿、安置方案等事项组织听证。征地主管部门根据发包方和承包方的申请组织听证的,在报批拟征地项目的补偿标准和安置方案时,应当附具听证笔录。

第二十条 乡(镇)村公共设施、公益事业建设或者兴办乡镇企业、村民建设住宅使用本集体经济组织所有的已承包的土地的,应当先征得承包方同意,并经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表同意。所占耕地不符合乡(镇)土地利用总体规划和土地利用年度计划的,有关部门不得办理农用地转用审批手续。

办理农用地转用审批手续的,用地单位应当给承包方经济补偿。

第二十一条 任何单位、组织和个人均有权投诉、举报违反《土地承包法》和本办法的行为。对投诉、举报案件,乡(镇)人民政府或者县级以上农业、林业等行政主管部门应当在 3 日内决定

是否受理;不予受理的,应当书面告知理由。

第二十二条 因土地承包经营发生纠纷,当事人请求村民委员会或者乡(镇)人民政府调解的,村民委员会或者乡(镇)人民政府应当受理,不得拒绝,并在查明事实的基础上,积极促成当事人和解。

第二十三条 市、县可以根据解决农村土地承包经营纠纷的实际需要依法设立农村土地承包仲裁委员会。当事人因土地承包经营发生纠纷,可以依法向农村土地承包仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

第二十四条 违反本办法规定,发包方主要负责人有下列行为之一的,由乡(镇)人民政府或者县级以上农业、林业等行政主管部门责令其限期改正;侵害承包方土地承包经营权的,应当依法承担民事责任:

- (一)非法收回、调整承包地的;
- (二)非法预留机动地或者超过法定比例预

留的机动地未按照本办法规定调整的;

(三)干涉承包方依法享有的生产经营自主权的;

(四)以其他方式承包的土地,未通过招标、拍卖、公开协商等方式承包,或者不公示承包方案的;

(五)强迫或者阻碍承包方进行土地承包经营权流转的;

(六)擅自截留、扣缴土地承包经营权流转收益的;

(七)未按期报送农村土地承包合同办理农村土地承包经营权证或者林权证的;

(八)扣留或者擅自更改农村土地承包合同、土地承包经营权证或者林权证的;

(九)其他侵害承包方土地承包经营权的行
为。

第二十五条 本办法自2005年4月1日起施行。

辽宁省劳动力市场管理条例

1997年4月11日辽宁省第八届人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过

2002年3月28日辽宁省第九届人民代表大会常务委员会第二十九次会议修改

根据2004年6月30日辽宁省第十届人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改〈辽宁省劳动力市场管理条例〉的决定》第一次修正

根据2010年7月30日辽宁省第十一届人民代表大会常务委员会第十八次会议《关于修改部分地方性法规的决定》第二次修正

第一章 总 则

第一条 为适应社会主义市场经济发展的需